

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2818/2538

นายมงคล กิมสุนจันทร์

โจทก์

นายถนอม ทองดี

จำเลย

นายถนอม ทองดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยส่วนที่ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนั้น ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท และทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่จำเลยยกขึ้นอ้างไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยไม่รับฎีกา จำเลย คืบค้ำขึ้นศาลเฉพาะชั้นฎีกาให้จำเลยทั้งหมด จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า โยมอบอำนาจและสัญญากู้ยืมเงินปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และโจทก์มีสิทธิได้ดอกเบี้ยยต่างชำระเพียง 5 ปีเท่านั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 100,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 100,000 บาท ดังกล่าว นับแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 65) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ โดยไม่ได้นำค่าฤชาธรรมเนียมและเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษามาวางหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 67)

คำสั่ง จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วย มาตรา 247 ก่อนจึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย ค่าคำร้องให้เป็นพับ

คำสั่ง จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วย มาตรา 247 ก่อน
จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ